

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5454/2533

นางวิไล เลิศศักดิ์ไพบูลย์หรืออิฐรัตน์
นายสุวิทย์ ชัยเสน่ห์เมือง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 74, มาตรา 75, มาตรา 76, มาตรา 453

การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเรือนจำซื้อสินค้าจากโจทก์ไปใช้ในกิจการของเรือนจำแล้วมิได้จัดให้มีการตั้งบัญชีเจ้าหนี้ไว้ตามระเบียบปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์จำเลยที่ 2 ที่วางไว้เพื่อให้มีผลผูกพันจำเลยที่ 2 นั้น เป็นเพียงระเบียบปฏิบัติภายในของจำเลยที่ 2 ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้เป็นบุคคลภายนอกและไม่ทราบถึงระเบียบดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และอะไหล่ทุกชนิด จำเลยที่ ๑ เป็นข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์จำเลยที่ ๒ ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานีซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ ได้ซื้ออุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และอะไหล่ของอุปกรณ์ดังกล่าวจากโจทก์หลายครั้งเพื่อใช้ในกิจการของเรือนจำกลางอุบลราชธานี รวมเป็นเงิน ๑๒๙,๙๓๗ บาท แล้วไม่ชำระเงินค่าสินค้าโจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสองเพิกเฉย จำเลยทั้งสองต้องเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๒,๑๘๑ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔๒,๑๑๘ บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน

ชำระเงิน ๑๔๒,๑๑๘ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๑๒๙,๙๓๗ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า มีการลงรายการสินค้าซ้ำซ้อนกัน ทำให้ราคาสินค้าตามฟ้องสูงกว่าความเป็นจริง ๒๔,๑๔๖ บาท และคดีขาดอายุความ

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า มีการลงรายการสินค้าซ้ำซ้อนกัน ทำให้ราคาสินค้าตามฟ้องสูงกว่าความเป็นจริง ๒๔,๑๔๖ บาท จำเลยที่ ๑ ซื้อสินค้าตามฟ้องเป็นการส่วนตัว ซึ่งโจทก์ก็ทราบดีเรือนจำกลางอุบลราชธานีมิได้ตั้งบัญชีเจ้าหนี้เงินรายนี้ไว้ตามระเบียบของจำเลยที่ ๒ จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ ๒ และคดีขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๐๕,๗๙๑ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ซื้อสินค้าตามฟ้องจากโจทก์ไปใช้ในกิจการของเรือนจำกลางอุบลราชธานีอันเป็นหน่วยราชการในสังกัดของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระค่าสินค้าแก่โจทก์ การที่จำเลยที่ ๑ มิได้จัดให้มีการตั้งบัญชีเจ้าหนี้ไว้ในการซื้อสินค้าไปจากโจทก์ตามระเบียบปฏิบัติราชการของจำเลยที่ ๒ ที่วางไว้เพื่อให้มีผลผูกพันจำเลยที่ ๒ นั้นเป็นเพียงระเบียบปฏิบัติ

ภายในของจำเลยที่ ๒ ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่
ทราบถึงระเบียบดังกล่าวได้

พิพากษายืน.

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายบุรินทร์ โชคเกิด

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>